



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | יוגב ויינשטין צבי, ת.ז. 030009567 | תובעים |
| 2 | יוגב ויינשטין גילה, ת.ז. 050334788
באמצעות ב"כ: עו"ד שנידור ישי
פל"ים 7, חיפה
טל': 077-5472001 פקס: 077-5472003 | נגד |

שטינברג ניסן חנה, ת.ז. 053912671
באמצעות ב"כ: עו"ד ישראל הרפז
שמריהו לוי 7, חיפה
טל': 04-8660947 פקס: 04-8660948

נתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם רשאית הנתבעת, שהיא בעלים של דירה בבית משותף (להלן: "הבית") לבנות משטח עץ מעל פרגולה המצויה בשטח הרכוש המשותף, חרף התנגדותם של התובעים, שהם בעלים של דירה אחרת באותו הבית.
2. הבית מושא ההליך טרם נרשם כבית משותף. הוא מורכב משני בניינים בני ארבע דירות כל אחד ומזוהה כחלקה 179 בגוש 11200. חזית בניין התובעים גובלת ברחוב דורות 13, חיפה. במפלס הנמוך ממנו, גובלת חזית בניין הנתבעת ברחוב ה'ה' 16, חיפה. בתווך, בין שני הבניינים, קיימות חצרות ושביל גישה המחובר בין רח' דורות לרח' ה'ה'.

טענות התובעים-

3. הנתבעת הקימה מבנה קבע מאסיבי ללא היתר בניה וללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית. שטחו עולה על 39 מ"ר וסביב לו נבנו מעקות בגובה של כ-80 ס"מ (להלן: "בימת העץ").
4. כל החצרות בהיקף שני המבנים מהוות רכוש משותף אך אין מחלוקת כי קיימת חלוקה היסטורית של החצרות באופן שבימת העץ נבנה בשטח המצוי בחזקה ייחודית של הנתבעת.
5. בימת העץ אינו מהווה הרחבת דירה. אשר על כן, נדרשת הסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות בבית לבנייתו. לחלופין, וככל שיתברר שבהרחבה עסקינן, אין לנתבעת את שיעור ההסכמה הקבוע בחוק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. הקמת בימת העץ אינה יכולה להיחשב שימוש סביר ברכוש המשותף הפוטר את הנתבעת מקבלת הסכמות יתר בעלי הדירות בבית לבנייתו. משטח העץ מאסיבי והקמתו מהווה שינוי ברור ופגיעה מובהקת ברכוש המשותף הדורש מכוח סעיף 2 לתקנון המצוי את הסכמת התובעים.
7. ההרחבה שביצעו התובעים אינה יכולה להוות "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71(ג) לחוק המקרקעין באשר התובעים ביצעו הרחבה של ממש בדירתם, ואילו בימת העץ שבנתה הנתבעת נבנה במנותק מדירתה באופן שאינו יכול להיחשב הרחבה של הדירה.
8. משטח העץ מהווה מפגע בטיחותי לבית ומגדיל את חשיפתו לסכנת שריפה.
9. בן זוגה של הנתבעת הינו אדריכל ותיק ובקיא. בניית בימת העץ ללא היתר מעידה על חוסר תום לב שבא לידי ביטוי גם בבניית משרד תוך כדי ניהול ההליך תחת הפרגולה ללא היתר בניה וללא הסכמות בעלי הדירות האחרים בחלקה.
10. מיקום בימת העץ בגובה דומה לגובה חלון חדר השינה של התובעים, ובקרבה יתירה להם, באופן שמנוגד לתב"ע הדורשת מרחק של 6 מטרים בין הבניינים, פוגעת באופן ממש בפרטיות התובעים. יש להורות על הריסתו אפילו אם תוגש הסכמה בשיעור הנדרש לפי החוק.
11. הנתבעת הכבידה על ניהול התיק בטענות סרק, כפתה על התובעים לנהל בו הוכחות והפרה את צו המניעה. יש להתחשב בכך בפסיקת ההוצאות.

טענות הנתבעת-

12. בימת העץ אינו מצריך היתר בניה. הוא נבנה לשימוש נכדי הנתבעת לשם יצירת זיכרונות נעימים מבית סבא ויכלול, עם סיום בנייתו, הסתרה שתקנה פרטיות מלאה לשני הצדדים באופן שיאין את טענת התובעים לפגיעה בפרטיות.
13. לתובעים אין להלין אלא על עצמם שכן הם שבחרו לבנות את חדר השינה שלהם בקרבה יתירה לדירת הנתבעת לכיוון רחוב הלי"ה חלף שיבנו אותו בצידה השני של דירתם, לכיוון רחוב דורות. טענתם לפגיעה בפרטיות חסרת ניקיון כפיים.
14. לאור ההרחבה שביצעו התובעים בדירתם, יש לראותם כמסכימים להרחבה דומה מכוח סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין.
15. הבית מתנהל, מאז ומתמיד, ללא צורך בהסכמות וללא קיום אסיפה כללית.
16. בימת העץ מהווה גג נוסף למשרד שנבנה תחתיו ונמצא בהליך לגליזציה בוועדת התכנון והבניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. שני המבנים מהווים בית מורכב, ומשכך, לא נדרשות הסכמות התובעים אשר דירותיהם מצויות במבנה האחר, לבניית בימת העץ.

18. למעט התובעים, אף לא אחד מבעלי הדירות בבית מתנגד לבנייה.

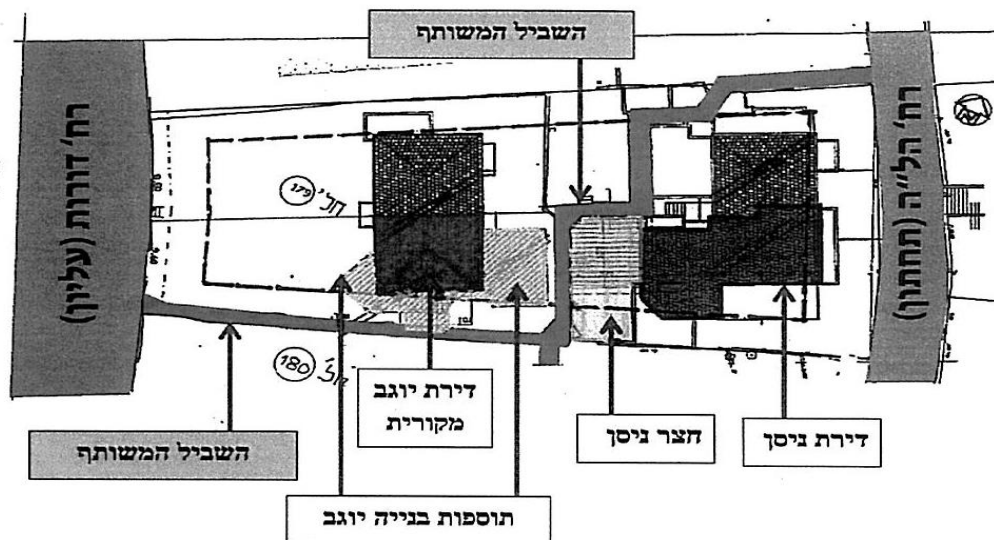
19. הנתבעת הסתייעה ביועץ מומחה לבטיחות אש והעץ טופל בחומר מעכב בעירה כנדרש על פי תקן.

20. יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ההליכים בתיק-

21. ביום 16.1.2019 ניתן על ידי צו מניעה זמני שאסר על הנתבעת לעשות כל שימוש במשטח העץ נשוא התביעה לרבות המשך ביצוע עבודות בניה נוספות בו.

22. הנתבעת צרפה לכתב הגנתה תכנית אשר על גביה הוספו הערותיה. מבלי לקבוע כי האמור משקף נאמנה מידות, שטחים או מרחקים בפועל, מצאתי לצרפה לפסק דיני על מנת ליתן תמונה ברורה יותר אשר תבהיר, ולו באופן משוער, את המפורט בתיאור ממצאי הביקור במקום שיובאו להלן.



23. ביום 2.10.2019 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. הבית מורכב משני מבנים המצויים על חלקה במדרון, באופן שהמבנה הפונה לכיוון רח' דורות ומכיל 4 דירות (להלן: "המבנה העליון") נבנה במפלס גבוה מהמבנה הפונה לכיוון רח' הליה ומכיל אף הוא 4 דירות (להלן: "המבנה התחתון").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. דירת הנתבעת מצויה בקומה העליונה של המבנה התחתון, ודירת התובעים מצויה במפלס הקרקע של המבנה העליון. בשל המבנה הטופוגרפי המשופע של החלקה, מפלס החלונות בדירת הנתבעת נמוכים ממפלס החלונות בדירת התובעים.

ג. לכל אחד מהצדדים להליך קיימת חצר מגודרת המשמשת אותם בשימוש ייחודי.

ד. בין החצר המשמשת את הנתבע לחצר המשמשת את התובעים עובר שביל שרוחבו כמטר והוא מגיע מרח' דורות לרח' הל"ה (להלן: "השביל").

ה. בשנות ה-90 הרחיבו התובעים את דירתם באמצעות הוספת חדרי שינה לכיוון דירת הנתבעת, באופן שההרחבה מסתיימת במרחק של כמטר מהשביל.

ו. בחצר הנתבעת קיימת פרגולה מעץ אשר תוך כדי ניהול ההליך נסגרה באמצעות אלומיניום וזכוכית והוסבה לשמש כמשרד אדריכל לבעלה של הנתבעת. הכניסה לאותו המשרד היא מתוך החצר. לא קיים חיבור ישיר בין דירת הנתבעת למשרד, אלא מדובר במשרד המהווה יחידה נפרדת ועצמאית בחצר (להלן: "המשרד").

ז. הנתבעת בנתה מעל המשרד מבנה מעץ בשטח של כ-39 מ"ר מוקף במעקות עץ. גג המשרד אינו משמש כרצפת בימת העץ, שכן בין שניהם קיים מרווח אוויר כלשהו.

ח. לבימת העץ, אשר מצוי מעל המשרד שבנתה הנתבעת, לא קיים חיבור לדירת הנתבעת וגם לא קיים חיבור למשרד. על מנת לעלות אל בימת העץ נדרש לצאת מדירת הנתבעת לחצר ולטפס בה על סולם עץ אנכי המוביל למבנה, בדומה לבתים שנבנים על עצים.

ט. מדובר בבימת העץ גדול אשר ניתן לצפות ממנו לתוך דירת התובעים. הוא מגיע כמעט עד קצה החצר שבשימוש הנתבעת, והוא מרוחק מטרים בודדים בלבד מחלונות דירת התובעים.

24. לבקשת הנתבעת נקבע התיק לשמיעת ראיות. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 11.9.19 העיד מטעם התביעה התובע מס' 1, ומטעם ההגנה העיד בן זוגה של הנתבעת, אלי ניסן.

25. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

26. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות לנתבעת לפרק את בימת העץ שנבנה מעל המשרד ולהשיב את המצב לקדמותו, הכל כפי שיפורט להלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שהחצר בהיקף שני המבנים היא רכוש משותף, וגם לא קיימת מחלוקת על כך שקיימת הסכמה שבנוהג מכוחה קיימת חלוקת שימוש לגבי החצרות של הבית באופן שלכל אחת מהדירות בבית חצר המשמשת אותה באופן ייחודי, ראו בעניין את סעיפים 12-14 לתצהיר עדות ראשית מטעם התובע ואת עדות מר ניסן בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 11.9.19 שורות 26-29.

28. גם לא הייתה קיימת מחלוקת בין הצדדים על כך שביתת העץ נבנה בחצר אשר בשימושה הייחודי של הנתבעת.

האם חלוקה שבנוהג משמעה אפשרות לבנות בשטח שבשימוש ייחודי ללא הסכמות-

29. אין מחלוקת על כך שהחצר בה נבנה ביתת העץ מעולם לא הוצמדה לדירת הנתבעת וקיימת לנתבעת רק הזכות להחזיק ולהשתמש בה מכוח חלוקה שבנוהג.

30. בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין נקבע: **"הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד."**

31. אפילו זכותה של הנתבעת בחצר הייתה מגעת למעמד הקנייני של הצמדה ממש, וזכותה זו, כאמור, נופלת ממעמד של הצמדה נקבע בפסיקה כי- **"יש לאבחן בין הצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסויימת לבין הרשות לבנות. גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך גם משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבניה"** (ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807, 811 (1980) (להלן: "עניין גלבורט"); ע"א 749/76 יוסף נ' בכר, פ"ד לב (3) 617 (1978)).

32. כן נקבע כי - **"הצמדת שטח מסויים לדירה אינה מעניקה לבעל הדירה את הזכות לנהוג בשטח ההצמדה מנהג בעלים לכל דבר ועניין. אמנם הוא זכאי כבעלים להחזיק ולהשתמש בשטח באופן בלעדי ללא הפרעה, אולם אינו רשאי לבנות ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, גם אם קיבל על כך היתר בנייה מאת הרשויות המוסמכות. זכותו לבנות מותנית בהסכמה בכתב מאת כל יתר בעלי הדירות"**, ראו אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין – חלק שלישי בתים משותפים 116-117 (2001) (להלן: "איזנשטיין").

33. ככלל, בנייה בבית משותף, בין אם ברכוש המשותף בין אם בהצמדה הפרטית, דורשת את הסכמות בעלי הדירות בבית, וראו את ע"א 7156/96 שואעי נ' בכר פ"ד נג(1) 469, 476 (1999) שם נקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/816/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבניה בבית-משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל-דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות".

הנה כי כן, זכות ההצמדה לחוד וזכות הבנייה לחוד. והצמדה אין משמעה מתן רשות אוטומטית לבעל ההצמדה לבנות בה ככל העולה על רוחו, לא כל שכן שלא קיימת זכות כאמור בשטח המצוי בחזקה ייחודית של הנתבעת.

מה היקף ההסכמה שנדרש לבניה-

34. תיקון 18 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין/החוק"), שתוקן במטרה למנוע מן המיעוט בבית משותף את זכות הווטו, מפחית את שיעור ההסכמות להן נדרש בעל דירה בבואו לבנות ברכוש המשותף לשם הרחבת דירתו. סעיף 71ב(א) קובע בו לאמור:

"71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

35. בסעיף 71א לחוק המקרקעין הוגדרה "הרחבה" באופן הבא:

"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף;

36. בע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד, (לא פורסם, 4.7.2001) נקבע כי גם בניית מרפסת נכללת בגדרו של סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

37. דרך המלך בבנייה הוא קבלת היתר בנייה ורק לאחר מכן ביצועה בפועל. ראייה לכך הוא תיקון 18 לחוק המקרקעין שבחר להפחית את שיעור ההסכמות לבנייה רק לגבי הגדלת שטח דירה "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". הנתבעת, על אף שבעלה אדריכל שמוחזק כמי שמכיר את הצורך בהוצאת היתר בנייה טרם בניה, בחרה לבנות הן את בימת העץ והן את המשרד ללא היתר בנייה ורק לאחר מכן להגיש בקשה לגליזציה, ראו שורות 7-1 בעמוד 9 לעדות ניסן. הפועל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היוצא הוא שלא הוכח לגבי הבניה כי ניתן לקבל לגביה היתר בניה, וכבר מטעם זה לא חל עליה סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ולא חל הרוב המופחת שנקבע בסעיף.

38. עוד יצוין כי במונח הרחבה נכללת "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה . . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. **התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש**" (איזנשטיין, בעמוד 223) (ההדגשה שלי, י"ל).

39. ויודגש. כוחו של התיקון, שהחליף את המצב המשפטי שקדם לו לפיו "רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף" (תיק מפקח (חי') 189/06 סטר נ' בר עוז, פסקה 10 (פורסם בנבו, 31.1.2007) יפה להרחבת דיור בלבד. מכאן ש"לבניה ברכוש המשותף שאינה מתיישבת עם הרחבת דיור, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות", ראו איזנשטיין בספרו הנ"ל בעמוד 212.

40. וראו את רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ (פורסם בנבו, 16.8.2010) שם נקבע כי שיעור ההסכמות המופחת שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין חל גם כאשר מדובר בהרחבת דירה המתבצעת על גבי הצמדה.

41. לדידי, לא ניתן לראות בבימת העץ הרחבה של דירת הנתבעת היות שכפי שהתרשמתי בביקור במקום בימת העץ אינו מהווה המשך טבעי של דירת הנתבעת. היציאה אליו אינה מתוך דירת הנתבעת וגם לא מתוך המשרד. וראו בעניין גם את דברי בא כוח הנתבעת בדיון מיום 25.3.19 בשורה 5 בעמוד 1 שם הוא מאשר כי משטח העץ אינו מחובר לדירה.

42. לאור האמור, על בנייתו של בימת העץ לא חל סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין לעניין שיעור ההסכמות המופחת.

43. הנתבעת הפנתה בטיעוניה גם להוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין הקובעת כי- **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**, מר ניסן טען בהרחבה בסעיף 5 לתצהירו כי יש לראות את התובעים כמסכימים היות שהם ביצעו הרחבה דומה בדירתם. משקבעתי כי אין המדובר ב"הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין ממילא לא חל עליה סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין שעניינו "הרחבה דומה".

44. למעלה מהדרוש אציין, כי אפילו ניתן היה לראות בבימת העץ הרחבה של דירת הנתבעת, לא היה הדבר מסייע בידי הנתבעת, שכן גם דירת הנתבעת הורחבה בעבר. בעמ' 3 שורות 40-41 לפרוטוקול סיכומי הנתבעת, מודה בא כוחה כי שתי הדירות הרחיבו ל-120 מ"ר, ועל כן נראה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי הרחבת התובעים והרחבת הנתבעת כבר נזקפות זו כנגד זו כ"הרחבה דומה" עוד לפני הבניה מושא ההליך.

יתירה מכך, אפילו ניתן היה לראות בבניית התובעים "הרחבה דומה", ממילא הוכח רק לגבי דירה אחת של התובעים כי היא הורחבה, כפי שפורט בסעיף 5 לתצהיר מר ניסן וכעולה מהבקשה להיתר בניה שהוגשה וסומנה ת/2. הנה כי כן, אפילו הייתי רואה בתובעים כמי שהרחיבו את דירת הקרקע שבבעלותם, הרי שהייתה מתווספת לנתבעת, בנוסף להסכמתה היא, הסכמה אחת נוספת בגין דירה אחת של התובעים מה שהיה מביא אותם להסכמות של 2 מ-8 בעלי דירות בבית בלבד, וזאת לאור הצהרתו המפורשת של מר ניסן בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 11.9.19 שורות 21-22:

"ש: תאשר שהפלטפורמה הזו שנבנתה לא ביקשת ולא קיבלת הסכמה של השכנים.

ת: לא ביקשתי את הסכמת השכנים."

45. באשר לטענה בסעיף 5.4.8 לתצהיר מר ניסן כי אף אחד מיתר בעלי הדירות בבית אינו מתנגד לבניה המבוצעת על ידי הנתבעת, אפילו טענה זו הייתה מוכחת לא היה בה כדי להושיע את הנתבעת שכן כבר נקבע בפסיקה לא אחת כי כל שינוי בזכויות קנייניות מחייב הסכמה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים- **"ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש"** (ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד (3) 389, 394 (2000). מכאן שאין להסיק מהיעדר התנגדות השכנים לבניית משטח העץ לה טוענת הנתבעת כהסכמה פוזיטיבית לבנייתו. כן ראו בה"פ 1266/03 (מחוזי ת"א) הורנשטיין נ' בליצר (פורסם בנבו, 25.11.2007) והפסיקה אליה הוא מפנה בפסקאות 18-19 לפסק הדין.

46. באשר לטענת הנתבעת כי התובע בנה אף הוא ללא הסכמות, או תוך חריגה מהיתר, ומשכך הדבר מונע ממנו מלהתנגד לבנייה של הנתבעת, דינה להידחות. ראשית, במסגרת הליך זה לא הוכח כי התובעים בנו ללא הסכמות כדין או בניגוד להיתר (בגין טענות אלו תלויה ועומדת בין הצדדים תביעה נפרדת שטרם הוכרעה) שנית, הפסיקה דחתה באופן קטגורי גישה זו לפיה פעולה שלא כדין שבוצעה על ידי מי מבעלי הדירות בבית המשותף עשויה להכשיר פעולה שלא כדין של בעל דירה אחרת. בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לו(2) 444, 450 (1983) נפסק בעניינינו לאמור:

"העובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. לאור האמור, אפילו היה חל על הבניה סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ממילא לא קיימת לנתבעת הסכמה אף לא בשיעור קרוב להסכמה הנדרשת.

האם הבניה יכולה להיחשב שימוש סביר ברכוש המשותף-

48. בעל דירה אמנם רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א (ת"א) 1251/00, 2646/00 סרי נ' בן ארצי, פס' 10 (פורסם בנבו, 26.3.2002):

"... בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית."

49. אין בידי להלום, שניתן לראות בבניית מבנה קבוע מעץ בגובה קומה מפני הקרקע שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. עסקינן בשינויים פיסיים וקבועים של הרכוש המשותף. לטעמי בהיותם שינויים פיסיים וקבועים הם תואמים את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, ומשכך טעוניהם הסכמת האסיפה הכללית.

50. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על בית זה מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין, קובע לגבי שינויים ברכוש המשותף כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

51. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו.

סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

52. כן נקבע בפסיקה כי על ההסכמה הניתנת לביצוע השינוי שיש עמו פגיעה ברכוש המשותף להיות מפורשת, חד משמעית ושאינה נתונה לפרשנות. ראו בעניין ע"א 815/81 בליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, וכן עניין גלבורט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/816/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

53. הנתבעת לא טענה, וממילא לא הוכיחה, כי כונסה אסיפה כללית בבית, שתדון ברצונה להקים משטח עץ או כי ניתנה הסכמה מפורשת וברורה של בעלי הדירות בבית באופן כלשהו אחר, ומשכך, גם מכוח סעיף זה לא ניתן לאשר את הבנייה, ואין נפקא מינה לדברי בא כוח הנתבעת בדיון מיום 25.3.2019 שורות 22-24 בעמוד 2 אודות דרך ניהול הבית בפועל.

54. לאור כל האמור לעיל, מוצאת אני לקבל את התביעה ולהורות לנתבעת להרוס על חשבונה את בימת העץ שנבנה מעל המשרד והמודגמת בתמונות שצורפו לכתב התביעה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

55. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (16.12.18) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ד' בכסלו תש"ף (2.12.19).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין